



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 331/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובע: ד"ר אהוד פינקלשטיין
מרחוב המשנה 4 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבע: יניב הדר ת.ז. 027390764
מרחוב ראש פינה 7 רמת גן

ה ח ל ט ה

התובע הינו בעלים של מחצית דירה בבית המשותף ברחוב המשנה 4 תל אביב הבנוי על חלקה 552 בגוש 6106 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

הנתבע הינו בעלים של תת חלקה 17 בבית (להלן: "הנכס").

התובע טוען כי הנכס לא שימש מעולם כיחידת מגורים והנתבע הפך יחידה זו ליחידת מגורים ועושה בה שימוש ככזו. לטענת התובע עצם הפיכת היחידה ליחידת מגורים מהווה פגיעה אסורה בו, בניגוד להוראות סעיף 2 לתקנון המצוי. כן טוען התובע כי הנתבע חיבר את הנכס לרשת החשמל של הבית.

לפיכך נתבקש צו האוסר על הנתבע להתגורר בנכס ואשר יורה לו לנתק את הנכס מרשת החשמל של חדר המדרגות.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 331/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

התביעה מבוססת על טענות מכח דיני התכנון והבניה ואפשרויות השימוש בנכס. עילת התביעה מתבססת גם על דיני הנזיקין (מטרד ונזק בגין ירידת ערך). מכתב התביעה לא עולה כי בוצעו שינויים או תיקונים בנכס אשר יש בהם, כשלעצמם, לפגוע בדירה אחרת (בניגוד להוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי), אלא, כפי שעולה מכתב התביעה, השימוש אותו עושה או מבקש לעשות הנתבע בנכס, הוא זה אשר גורם לנזקים הנתענים.

כבר נפסק בהקשר זה כי החוק לא העניק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעות שעניינן שינויי יעוד או שינוי השימוש שעושה בעל דירה ביחידה או בהצמדות ליחידה שבבעלותו (ר' ד"נ 20/73 שמוע נ' סדובסקי המוזכר לעיל).

לפיכך, אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה שעילתה שינוי השימוש ושינוי ייעוד השימוש בנכס.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 331/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

אומנם, המפקח מוסמך לדון בסעד המבקש את ניתוק הנכס ממערכת החשמל של חדר המדרגות, ככל שהדבר אכן בוצע. אולם, בענין זה קיימת סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".

במיוחד אמורים הדברים כאשר ישנו קשר ישיר בין סוגיית חיבור החשמל לבין סוגיית הייעוד/שימוש כאמור, היא היא הסוגיה המרכזית הנתונה להכרעה בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ז. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

היות והחלטה זו ניתנה עוד בטרם הוגש כתב הגנה על ידי הנתבע, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום א' תמוז תשע"א, 03 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב